



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**מס' תיקים : 3/239/2018
3/25/2019**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
ציפי קוינט שילוני**

**תיק מס' 3/239/18
תובע**

נתניאל דינאה

**באמצעות עו"ד רוקח עידן
ויקטור הוגו 10, אשדוד
טל': 0545546166**

נגד

**1 עובדיה מרזוק
הציונות 51/2, אשדוד**

נתבעים

**2 מאיר אלחרר
הציונות 79/2, אשדוד**

**3 אריה פיינברון
הציונות 77/19, אשדוד**

**4 יוסף מרציאנו
הציונות 67/15, אשדוד**

תיק מס' 3/25/2019

נציגות הבית המשותף ברחוב הציונות 47, אשדוד

תובעת

ע"י לאוניד שטיין

באמצעות עו"ד גבאי יצחק

העצמאות 89, אשדוד

טל': 0544867006 פקס: 088664662

נגד

**1 מאיר אלחרר, ת.ז. 025060245
הציונות 79/2, אשדוד**

נתבעים

**2 יוסף מרציאנו, ת.ז. 69947851
הציונות 67/15, אשדוד**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**מס' תיקים: 3/239/2018
3/25/2019**

פסק דין

עניין של התביעות – מתן צו עשה שיורה על פירוק שער חשמלי שנבנה בתוך מתחם בניינים הבנוי על פני חלקה אחת ומונע מהתובעים מעבר עם רכביהם בתוך המתחם. לחלופין נתבקש צו שיורה על מתן שלטים לתובעים להפעלת השער.

א. עיקרי העובדות:

1. ענייננו במתחם בן 17 בנייני מגורים ברחוב הציונות 75-47 באשדוד, המצוי בחלקה 8 גוש 2449 שגודלה 34,175 מ"ר (להלן: "**המתחם**"). המתחם טרם נרשם כבית משותף. תביעה ראשונה (239/18) הוגשה ביום 31.5.18 על ידי מר נתנאל דינאה, אשר הינו בעל דירה במבנה הידוע כציונות 51 המצוי במתחם (להלן: "**התובע 1**") כנגד שלושה יו"ר נציגויות מבנים 51, 79 ו-77 וכן כנגד יו"ר נציגות העל של המתחם (להלן: "**נתבעים 1-4**", בהתאמה). תביעה שניה (25/19) הוגשה ביום 6.1.19 על ידי נציגות מבנה 47 (להלן: "**התובעת 2**") כנגד נתבעים 2 ו-4 דלעיל. כעולה מכתבי התביעה, על פי תוכנית המתאר המקורית תוכננו להיבנות 15 בנייני מגורים בלבד וכן מתחם קאנטרי קלאב הכולל בריכת שחייה. מאוחר יותר ולאחר שהוקמו 15 המבנים שונתה התוכנית והוחלט להקים שני בנייני מגורים נוספים בשטח שבו היה עתיד להיבנות הקאנטרי כשכל בעל דירה קיבל פיצוי כספי בגין גניזת התוכנית. לכל אחד מ-17 הבניינים יש נציגות, וכל המתחם מנוהל על ידי נציגות על שבראשה עומד מר יוסף מרציאנו (נתבע 2). שני המבנים שנבנו בשלב המאוחר נמצאים בציונות 77-79 והם העומדים בלב המחלוקת מושא התביעה דנן. יצוין, כי למבנים 77-79 חניון תת קרקעי בו מצויה חנייתם של מרבית בעלי הדירות במבנים אלו למעט בודדים אשר חנייתם מחוץ למבנה. לבעלי הדירות ב-15 המבנים הנוספים הוקצו חניות ברחבי המתחם.

2. שתי התביעות נסובו על אותו עניין והוא השער החשמלי שהוקם בתוך המתחם על ידי נציגויות מבנים 77-79 המהווה מחסום למעבר רכבים, ולטענת התובעים פוגע בזכויותיהם ומאלץ אותם לצאת ולהיכנס למתחם בדרך עקיפה וארוכה הרבה יותר מבעבר. שתי התביעות הינן למתן צו עשה שיורה על פירוק השער החשמלי או על מתן שלטים לצורך הפעלתו. לפיכך מצאתי לנכון לדון בשני התיקים במאוחד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**מס' תיקים: 3/239/2018
3/25/2019**

3. בחודש דצמבר 2017 הוקם על ידי נתבע 2 שער שכל מטרתו למנוע כניסה ויציאה של רכבים כך שלא יעברו בסמוך למבנים 77-79. חמישה בעלי דירות בלבד ממבנים 77-79 קיבלו שלט של שער זה וזאת כיוון שחנייתם אינה מצויה בחניון התת קרקעי השייך למבנים 77-79 אלא בשטח החיצוני בסמוך לשער.

ב. טענות הצדדים והשתלשלות ההליכים בפניי:

4. במסגרת התביעה הראשונה נטען כי השער הוקם על ידי נתבעים 2 ו-3 באישון ליל, על דעת עצמם, ללא כינוס אסיפת דיירים כנדרש וחמור מכך, מבלי שנמסרו שלטים לכל דיירי המתחם פרט לחמישה דיירים השייכים למבנים 77-79. התובע הלך כי כתוצאה מהקמת השער, הוא נאלץ להקיף את כל המתחם עת הוא יוצא או נכנס, זאת על אף שחנייתו מצויה בסמוך לשער ובעבר הגישה לחנייתו וממנה היתה פשוטה וקצרה הרבה יותר. לטענתו, השער מתפקד כ"קיר בטון" שכן לא ניתן לפותחו והדבר מהווה פגיעה בזכותם של כלל דיירי המתחם לחופש הפרט ולחופש התנועה בשטח השייך להם קניינית. התובע 1 ציין כי מיד לאחר הקמת השער ובטרם נודע לו מי אחראי להתקנתו פנה ליו"ר ועד הבניין שלו, נתבע 1, אך זה השיב לו כי לא ידע על כך ולדבריו לא קוימה אסיפה בעניין. עוד ציין התובע כי פנה בעל פה ובכתב לכל אחד מן הנתבעים טרם הגשת התובענה, הודיע להם על אי החוקיות שבדבר ודרש כי יימסר לו שלט. הנתבעים לטענתו לא טרחו להשיב לו פרט לנתבע 2 אשר הפנה את התובע לנתבע 4, בטענה כי אצלו מצוי מסמך המעיד על קיום אסיפה בעניין, במהלכה ניתנה הסכמתם של רוב בעלי הדירות. אולם, על פי התובע לא נמצא מסמך מעין זה ונתבע 4 כלל לא ידע במה מדובר. כנגד נתבע 1 טען התובע כי לא נהג כמצופה מיו"ר ועד לאור מחדלו מלפנות לראשי הוועד האחרים בעניין. לגבי נתבע 4 - ציין התובע את התנהלותו השגויה וטען כי בהתחשב במעמדו היה עליו למנוע התקנת שער מבלי שהתקיימה אסיפה כנדרש. יצוין, כי התביעה הראשונה עוסקת בשער נוסף אך כיוון שבמהלך הביקור שערכתי במקום הפנו אותי הצדדים לשער "בעייתי" אחד בלבד אין אני מתייחסת בפסק דיני זה לשערים נוספים. הסעדים להם עתר היו להורות על פירוק השער ולחלופין קבלת שלט לצורך מעבר דרך השער.

5. במסגרת התביעה השנייה טענה התובעת 2 כי ביום 15.12.17 הבחינו דיירי בנין 47 כי בסמוך לחנייתיהם הפרטיות הוקם שער החוסם את גישתם ומאלץ אותם להיכנס



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**מס' תיקים: 3/239/2018
3/25/2019**

ולצאת מהמתחם בדרך עקיפה וארוכה מהמצב שקדם להתקנת השער. לטענתה, הדבר כרוך באיבוד זמן יקר ובמקרים מסוימים עלול אף לעלות בחיי אדם. התובעת ציינה כי על החלטות הוועד המרכזי להתקבל בהסכמת כל ועדי המתחם ואולם התובעת מעולם לא נתנה הסכמתה להצבת המחסום ואף לא הייתה שותפה להליך קבלת ההחלטה על כך. לדידה השער הוקם בניגוד לכל דין ותוך פגיעה בחופש הפרט. הסעדים להם עתרה התובעת היו צו עשה לפירוק השער ולחלופין, קבלת שלט כאמצעי מעבר דרך השער. כן עתרה לפיצוי בגין עוגמת הנפש שנגרמה לדיירים.

6. בכתב ההגנה שהוגש מטעם נתבע 2 בתביעה הראשונה טען זה כי השער נבנה בהסכמת כל חברי נציגות העל של המתחם שבראשה עומד הנתבע 4 ועל בעלי הדירות לקבל על עצמם החלטות נציגות העל. לשיטתו אין כל פגיעה בתנועת התובע שכן קיימים שני שערים מהם ניתן לצאת ולהיכנס. עוד טען, כי התובע אינו נושא בהוצאות תחזוקת סביבת מבנים 77-79 ולפיכך הוא מנוע מלטעון טענות הנוגעות לשער.

7. ביום 19.12.18 התקיים דיון בתביעה הראשונה במעמד הצדדים. במהלך הדיון ציין נתבע 4 כי המתחם אינו רשום בטאבו ולכן נוצרת מצוקת חניה. כן טען, כי בעלי הדירות במבנים 77-79 מתחזקים את סביבת מבניהם בעלות גבוהה ולפיכך היה מוצדק לטענתו להקים את השער. לטענתו שער זה מועיל גם לשאר בעלי הדירות במתחם. עוד טען, כי התובע הוא מיעוט שכן אין כל דייר נוסף מלבדו המלין על עניין זה. נתבע 2 טען במעמד הדיון כי קיימת במתחם הפרדה ברורה בין 15 המבנים המקוריים לבין שני המבנים המאוחרים 77-79. לאחרונים הוקמה תשתית נפרדת המתחזקת על ידם ולפיכך אך מוצדק הוא כי לא תהא גישה למתחם שני מבנים אלו לבעלי הדירות האחרים. כן טען כי הסרת השער היא בגדר סכנת נפשות כיוון שאין מדרכות בסמוך לשני המבנים (77-79). בתום הדיון נקבע התיק לביקור במקום בנוכחותי ליום 16.1.19.

8. ביום 6.1.19 הוגשה התביעה השנייה אשר עניינה זהה לתביעה הראשונה, מכיוון שכך ביום 15.1.19 ניתנה על ידי החלטה המורה לתובעת 2 להשתתף בביקור במקום.

9. ביום 16.1.19 נערך ביקור במתחם בו השתתפו הצדדים כולם ובמהלכו בוצעו ניסיונות לסיים את הסכסוך בדרך של פשרה ואף הוצעה הצעה לפיה יינתן שלט לתובע ולדיירי מבנה 47 בלבד לפרק זמן של חצי שנה ובסיום פרק זמן זה תיבחן בשנית הפשרה. הנתבעים סירבו להצעה זו ולפיכך אין לי אלא להכריע בסוגיה שבמחלוקת. עמדות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**מס' תיקים: 3/239/2018
3/25/2019**

הנתבעים באשר להצעת הפשרה יובאו להלן שכן קיימים נתבעים שזו הפעם הראשונה בה נשמעה עמדתם בסוגיה.

10. עמדת הנתבע 1, יו"ר נציגות מבנה 51, הובעה במסגרת עמדתו למתווה הפשרה ועל פיה השער מהווה הכרח, זאת כיוון שהמעבר הצר מהווה סכנת נפשות לעוברים והשבים. כן טען כי פרט לתובע, שאר הדיירים החונים בסמוך לשער אינם מלינים על הקמתו.

11. ביום 7.2.19 הוריתי על הגשת סיכומים מטעם הצדדים.

12. ביום 27.2.19 הגיש התובע 1 סיכומיו בהם חזר על טענותיו כפי שהובאו לעיל.

13. ביום 6.3.19 הגישה התובעת 2 סיכומיה במסגרתם חזרה על מרבית הטענות שעלו על ידה בכתב תביעתה.

14. במסגרת סיכומיו מיום 5.3.19 הדגיש נתבע 2 שוב את החשיבות לדעת הרוב בניהול מתחם שכזה וטען כי הוצגו בפניו מסמכי ישיבת ועד של 15 בניינים במתחם במסגרתה הוחלט על פי רוב על הקמת השער. כן ציין כי טרם הקמת המחסום הודיע ליו"ר ועד בניין 47 על כוונתו זו וכי זה הופעל רק כעבור 30 יום, וזאת בניגוד לטענת התובע 1 לפיה הוקם השער "באישון ליל". לדידו, אין ולא היה סכסוך בין הוועדים והכול נעשה בשיתוף פעולה מלא של כל 17 הוועדים במתחם. נתבע 2 הכחיש את טענת התובע 1 לפיה מתחם הבניינים הינו מאוחד וטען כי עצם זה שרק בעלי הדירות במבנים 77-79 נושאים בהחזקת הרכוש המשותף הסמוך למבניהם מלמד על מתחם בתוך מתחם ובאם יוחלט על פתיחת השער יהא על שאר בעלי הדירות לשאת בהוצאות. לסיום טען כי פנה לעיריית אשדוד באשר להקמת מדרכות בסמוך למבנים 77-79 אך נענה בשלילה וזאת שכן הכביש שיוותר לא יעמוד בתקנים הנדרשים.

15. ביום 1.7.19 הגישה התובעת 2 סיכומי תשובה במסגרתם טענה כי סירוב הנתבעים להציג בפני התובעת מסמך אודות ההחלטה שהתקבלה בדבר הקמת השער עולה כדי רמיסת החוק ומהווה בריונות. לטענת התובעת, כנציגות מבנה 47, היא ממלאת אחר חובותיה ומשלמת את חלקה היחסי בהוצאות המתחם הכוללות תאורת רחוב, מים להשקייה, גינון, ניקיון המתחם וכו' ולעומתה, הנתבע 2 החרוג עצמו מן הכלל ובחר לשלם עבור תחזוקת סביבת מבנים 77-79 בלבד. לטענתה, טענת הנתבע 2 לפיה מטרת הקמת המחסום היא מניעת סכנה מהולכי הרגל אין בה מאום והיא נועדה להטעות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**מס' תיקים: 3/239/2018
3/25/2019**

ולהסתיר את המטרה האמיתית אשר הינה מניעת גישה מדיירים לחניוניהם. כן הציעה התובעת פתרון חלופי ויעיל להשגת מטרה זו והוא הקמת באמפרים באזור המסוכן.

ג. דיון והכרעה:

16. אקדים ואומר כי לאחר עיון בטענות הצדדים ולאחר ביקורי במקום אני סבורה כי דין התביעות להתקבל.

17. כמפורט בחלק העובדתי דלעיל ענייננו בחלקה בת 34 דונם אשר על גביה בנויים 17 מבנים. המתחם טרם נרשם כבית משותף אך אין מחלוקת כי הוא ראוי להירשם כבית משותף ולפיכך חל עליו פרק ו'1 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**").

18. רכוש משותף מוגדר בסעיף 52 לחוק המקרקעין:

"רכוש משותף" - כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת."

19. שביל הגישה אשר עובר בסמוך למבנים 77-79 ואשר בסמוך אליו הוצב השער שמונע מעבר מן התובעים מהווה רכוש משותף וככזה עליו לשמש את כל בעלי הדירות בבית המשותף. לכל בעל דירה במתחם הזכות להתנייד באופן חופשי ברחבי הרכוש המשותף.

20. סעיף 77 לחוק המקרקעין המצוי בפרק ו'1 לחוק המקרקעין קובע כי: "**בית יתנהל לפי התקנון המצוי שבתוספת**". כלומר על החלקה דנן חל התקנון המצוי המופיע בתוספת לחוק המקרקעין.

21. סעיף 12(ב) לתקנון המצוי קובע כדלקמן:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**מס' תיקים: 3/239/2018
3/25/2019**

**"החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג
או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-
1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה
תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה" (ההדגשה
אינה במקור).**

ההחלטה בדבר הקמת שער בתוך הרכוש המשותף שכל מטרתו הינה לחסום את גישתם של התובעים ודומיהם מפני מעבר ברחבי הרכוש המשותף משנה את זכויותיהם של התובעים. כיוון שכך הרי שאין להחלטה כזו תוקף כלפי התובעים אלא אם נתנו הסכמתם לה. הסכמה אשר אין חולק כי לא ניתנה. הנתבעים טוענים כי החלטה זו התקבלה ברוב של נציגויות המבנים או ברוב של בעלי הדירות במתחם. לא מצאתי בחומר המונח בפניי החלטה כזו ומכל מקום דינה של החלטה מהסוג האמור להתקבל בהסכמת כלל בעלי הדירות וזאת כיוון שהיא מהווה פגיעה ושינוי מזכויותיהם של בעלי דירות בבית המשותף.

יפים לעניין זה דבריו של המלומד א. איזנשטיין בספרו "יסודות והלכות בדיני מקרקעין" חלק שלישי עמוד 167: "שלטון הרוב על פי סעיף 12(א) אינו מוחלט או בלתי מוגבל בהיקפו. הרוב אינו רשאי לקפח את זכותו של המיעוט בהחלטות שיש בהן כדי לשנות את זכויותיו של בעל דירה או להטיל עליו תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק אלא בהסכמתו."

22. לא נעלמה מעיניי טענת הנתבעים לפיה השער הוקם בשל הסכנה הטמונה בהיעדר מדרכות בכביש הסמוך למבנים 77-79. יחד עם זאת איני סבורה שהפתרון שניתן הוא הפתרון הראוי ויש לשקוד על פתרון אחר לבעיה זו. יש לשקול את ההצעה שהוצעה על ידי התובעת להקמת באמפרים שיגרמו להאטת התנועה.

ד. סוף דבר:

23. נוכח כל האמור לעיל, דין התביעות להתקבל. אמנם על פי הנימוקים שניתנו על ידי ופורטו לעיל היה מקום להורות על הסרת השער. יחד עם זאת וכיוון שהתובעים הסתפקו במתן השלטים, מצאתי לנכון להורות על מתן שלטים לתובעים בלבד ולא על הסרת השער באופן מוחלט. פסק דיני זה ייצא לפועל בתוך 45 יום וזאת כדי לאפשר לנתבעים למצוא פתרון לעניין הסיכון הכרוך בהיעדר מדרכות לצד מבנים 77-79.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**מס' תיקים : 3/239/2018
3/25/2019**

24. בנסיבות העניין ובשל מורכבות המתחם מושא התביעה ולמרות קבלת התביעה אינני עושה צו להוצאות.

ניתן היום, 30.7.19, כ"ז תמוז תשע"ט, בהיעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין